

**Nr. 213 Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich
an den Reichsminister der Finanzen. Wien, 4. Oktober 1938**

R 2/11373, Bl. 108 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Dringlichkeit des Ostmark- und des Saarpfalzgesetzes]

Sehr geehrter Herr Minister!

Das für die Weiterführung meiner Arbeit unentbehrliche Gesetz über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark konnte zu meinem lebhaften Bedauern zum 1. Oktober noch nicht in Kraft gesetzt werden², weil von verschiedenen Seiten, insbesondere auch von Ihnen, Herr Minister, Bedenken gegen das vorgesehene Weisungsrecht der Reichsstatthalter an die in ihrem Gau befindlichen Sonderverwaltungsbehörden erhoben wurden³.

Ich habe dieses Weisungsrecht der Reichsstatthalter aus klaren politischen Notwendigkeiten heraus verlangt. Mit dem Stellvertreter des Führers bin ich der Auffassung, daß die Stellung des Reichsstatthalters als *des* verantwortlichen Gefolgsmannes des Führers in der Landschaft gestärkt werden muß. Den berechtigten Erfordernissen der Sonderverwaltungen wird hiedurch in keiner Weise Abbruch getan. Es soll lediglich die bisher von allen Seiten, nicht zuletzt von den Sonderverwaltungen selbst, vermißte Stelle geschaffen werden, die bereits in den Gauen die immer mehr spezialisierten Zweige der öffentlichen Verwaltung einigermaßen zusammenfassen und den politischen Erfordernissen entsprechend auszurichten vermag. Ich möchte annehmen, daß gerade auch die Sonderverwaltungen von einer derartigen ausgleichenden und zusammenfassenden Kraft nur Vorteile erwarten können. Im übrigen sind in den Entwurf nunmehr alle Sicherungen eingebaut, die vom Standpunkt der Sonderverwaltungen aus irgendwie wünschenswert erscheinen können. Der Reichsstatthalter kann seine Anweisungsbefugnis nur „im Rahmen der Gesetze und Weisungen der obersten Reichsbehörden“ ausüben⁴. Die zuständigen Reichsminister können solche Weisungen aufheben. Dazu soll durch eine Dienstanweisung noch klargestellt werden, daß dieses Anweisungsrecht – wie sich ja von selbst versteht – grundsätzlich nur für politisch wichtige Angelegenheiten in Frage kommt⁵. Ich möchte annehmen, daß die obersten Reichsbehörden, die Sonderverwaltungen vorstehen, damit wirklich alles bekommen haben, was sie zur ungestörten Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Bei dieser Sachlage darf ich Sie persönlich dringend bitten, Ihre Bedenken doch nunmehr zurückzustellen. Die Verabschiedung des Ostmark-Gesetzes ist äußerst dringlich. Das Gesetz bringt den entscheidenden Schritt für die vom Führer befohlene Auflösung der bisherigen Einheit Österreichs. Diese Umgestaltung muß nach meinem Auftrage am 30. April 1939 beendet sein⁶. Wenn das Gesetz

¹ Im RFM am 11. 10. 1938 eingelaufen. Mit Sichtvermerken von MDgt. Kluge, StS Reinhardt und RM v. Krosigk. – Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 173, 183, 200.

² Zum Hintergrund dieser ursprüngl. Terminvorgabe s. Dok. Nrr. 173 Anm. 11. 183 Anm. 4.

³ S. die Ausführungen Reinhardts zu § 3 (2) des Ostmark-GesEntw. in der Staatssekretärbesprechung vom 20. 9. 1938: Dok. Nr. 200c.

⁴ Die Formulierung hatte StS Stuckart als Ergebnis der Erörterung über § 3 (2) am 20. 9. vorgeschlagen (ebd.), er ging dann in den Neuentw. des OstmarkG ein, welchen der RIM den Ressorts am 13. 10. 1938 zuleitete; s. R 43 II/1353a, Bl. 246–260; R 2/11373, Bl. 109–124.

⁵ Entw. der Dienstanweisung vom 22./24. 9. 1938 s. Dok. Nr. 200 Anm. 38.

⁶ Der Auftrag Bürckels in Wien war bis 30. 4. 1939 befristet: Dok. Nr. 96 Anm. 5. Hier auch zum Wunsch Hitlers nach Abbau der österr. Landesregierung und aller bundesstaatl. Traditionen.

nun nicht wenigstens zum 15. Oktober kommt, fehlt mir die Grundlage für die fristgemäße Erledigung meines Auftrages.

Ebenso dringlich wie das Ostmark-Gesetz erscheint mir das Gesetz über den Reichsgau Saarpfalz, das hinsichtlich der Anweisungsbefugnis des Reichsstatthalters mit dem Ostmark-Gesetz übereinstimmt. Ich habe schon wiederholt darlegen dürfen, wie dringlich die Schaffung der Verwaltungseinheit Pfalz *und* Saarland geworden ist⁷. Eine weitere Verzögerung erscheint mir völlig untragbar. Indem ich nochmals bitte, diesen gewichtigen und meines Erachtens entscheidenden Gründen Gehör zu schenken⁸, verbleibe ich mit

Heil Hitler!
Ihr ergebener
Bürckel

⁷ Vgl. Bürckels Motivierung seiner Gesetzesinitiative vom 27. 7. 1938: Dok. Nr. 173; dagegen die Vorbehalte des RIM: Dok. Nr. 183 Ziff. III. In einer Eingabe an die Rkei vom 14. 9. 1938, geheim, hatte Bürckel neuerlich die Notwendigkeit einer sofortigen Vereinigung der bayer. Pfalz mit dem Saarland in einem „Reichsgau Saarpfalz“ herausgestellt und sie mit der exponierten Grenzlage begründet. Sachliche Bedenken gegen die Vereinigung seien ausgeräumt, auch organisatorisch werde keinen Augenblick ein Vakuum entstehen. „Die einzigen Gründe für das Verbleiben der Pfalz bei Bayern sind die Bedenken des Reichsstatthalters in Bayern [v. Epp], der mir gegenüber geäußert hat, wenn der Führer diese Einheit Saarpfalz errichte, sei es ihm recht. Von ihm aber könne man keine Initiative zur Verkleinerung Bayerns erwarten. So sehr ich mich bemühe, den Standpunkt zu verstehen, so muß ich mir doch sagen, daß es im nationalsozialistischen Staat unmöglich ist, Bayern und Pfalz, die als Erbmasse des Wiener Kongresses zusammengefaßt worden sind, als Einheit zu erhalten, zumal weder die Pfälzer noch die rechtsrheinischen Bayern diese Einheit jemals wirklich bejaht haben.“ R 43 II/1353a, Bl. 237–239.

⁸ Der RFM versagte sich ein Eingehen auf das fordernde, beinahe im Befehlston gehaltene Schreiben, verblieb jedoch bei seiner Ablehnung der fraglichen Weisungskompetenz des RStH und faßte sie in eine von grundsätzl. Schärfe getragene Stellungnahme an den RIM: Dok. Nr. 227.

Zitierhinweis

Nr. 213 Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich an den Reichsminister der Finanzen. Wien, 4. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d213>